



PUTUSAN

Nomor 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat/ tgl.lahir Bogor, 10 November 1997, Usia 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email lenamardiana97@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H.**, dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**”, yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung, Rt. 03 Rw. 06, No. 41, Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor. menggunakan domisili elektronik Email avdhakim68@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2025, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 3451/ADV/XI/2025/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat/tgl.lahir Bogor 15 September 1996, Usia 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.”

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Desember 2025 dengan register perkara Nomor 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar Bulan Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dimana selama berumah tangga Penggugat lah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama **NAYA**, dimana perselingkuhan tersebut diketahui Penggugat berawal dari adanya percakapan (chat) mesra di handphone Tergugat kepada wanita tersebut, kemudian Penggugat mencari tahu kebenaran perselingkuhan itu dan pada akhirnya Penggugat memergoki Tergugat

Hal. 2 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selingkuhan Tergugat (**NAYA**) sedang jalan bersama disalah satu mall di Bogor, dan akhirnya ketika di desak dan ditanya oleh Penggugat, Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut;

c. Tergugat bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, dimana Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan hal ini baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan November 2020, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah (5 tahun lebih) dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dimana sejak pisah rumah tersebut Tergugat diketahui tinggal bersama kakak Tergugat yang beralamat di XXX Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat telah merasa kecewa terhadap Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

Hal. 3 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas gugatannya tersebut diatas, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: **Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**”, yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung, Rt. 03 Rw. 06, No. 41, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : avdhakim68@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2025, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 3451/ADV/XI/2025/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2025;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK XXX, a.n Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Januari 2019, a.n. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis,

Hal. 5 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama **NAYA**, serta bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, dan lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama **NAYA**, serta bersikap acuh dan kurang peduli terhadap

Hal. 6 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Penggugat, dan lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya daripada bersama Penguat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penguat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penguat telah berusaha merukunkan Penguat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penguat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penguat telah memberikan kuasa khusus kepada: **Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung, Rt. 03 Rw. 06, No. 41, Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor. menggunakan domisili elektronik dengan Email : avdhakim68@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2025, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 3451/ADV/XI/2025/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2025, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong, dan meskipun Tergugat tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya tetap diperiksa dan diputus secara e-court;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama Naya, serta bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, dan lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka telah ternyata perkara a quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa “perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri”;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktnya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, memiliki wanita idaman lain (selingkuhan) yang bernama Naya, serta bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, dan lebih banyak menghabiskan waktunya berkumpul (nongkrong) bersama teman-temannya daripada bersama Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C-b-(1), jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Retno Sulis Setiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 50.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 8157/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)